# تعويض

رقم القضية في المحكمة الإدارية ٣٧٣٢ لعام ١٤٤٣هـ
رقم القضية في محكمة الاستئناف الإدارية ٣٠٤٢ لعام ١٤٤٤هـ
تاريخ الجلسة ١٤٤٤/٥/٢٠هـ

## الموضوعات

**تعويض - تعويض عن قرار - حجز مركبة - إلغاء القرار قضاءً - انتفاء المستند النظامي - قيام أركان المسؤولية التقصيرية - أجرة المثل - الاستئناس برأي الخبير.**

مطالبة المدعية إلزام المدعى عليها بتعويضها بأجرة المثل عن حجز حافلاتها - الثابت صدور قرار المدعى عليها بحجز حافلات المدعية، ثم صدور حكم قضائي بإلغاء ذلك القرار لانتفاء مستنده النظامي؛ الأمر الذي يتقرر معه خطأ المدعى عليها - تضرر المدعية من خطأ المدعى عليها بحرمان الانتفاع من حافلاتها - استحقاق المدعية التعويض بأجرة المثل وفق تقدير الخبير - أثر ذلك: إلزام المدعى عليها بتعويض المدعية.

## مستند الحكم

- قول الله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾.
- قول الرسول ﷺ: " لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه".
- المادتان (١٦، ١٨) من النظام الأساسي للحكم الصادر بالأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٨/٢٧هـ.

## الوقائع

تتلخص وقائع هذه الدعوى حسبما يبين من أوراقها أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى بتاريخ ١٤٤٣/٦/١٧هـ يطلب فيها: الحكم بإلزام المدعى عليها تعويض موكلته عن أجرة المثل للحافلات المملوكة لموكلته بموجب أرقام التسجيل (...) نوع (كوستر)، سنة الصنع ٢٠١٣م، و(...) نوع (كوستر)، سنة الصنع ٢٠١٤م، و(...) نوع (كوستر)، سنة الصنع ٢٠١٤م، وجميعها بحمولة (٣٠) راكباً، والتي قامت المدعى عليها بحجزها بغير سند صحيح وذلك خلال الفترة من ١٤٤٠/٣/١٧هـ وحتى تاريخ ١٤٤٠/٦/٨هـ وذلك بمبلغ إجمالي قدره مئة وثمانية وتسعون ألف ريال، وأنه صدر لموكلته الحكم في الدعوى الإدارية رقم (١٢٩٢٣) لعام ١٤٤٠هـ المتضمن الحكم بإلغاء قرار المدعى عليها بالحجز على الحافلات، ورداً على الدعوى قدم ممثل المدعى عليها مذكرة دفع فيها بأن المدعية خالفت التعليمات المبلغة من قبل لجنة تنظيم ومتابعة نقل الحجاج والمعتمرين والمصلين من وإلى المسجد الحرام، والمتضمنة عدداً من الضوابط، وأنه بعد ضبط الحافلات المملوكة للمدعية وبالطلب منها تقديم التصاريح الصادرة لها من وزارة الحج والعمرة ومن إدارة المرور لم تقدم سوى تصريح النقل السياحي الصادر من وزارة النقل، كما أن الحافلات التي تم ضبطها بسعة ركاب أقل من أربعين راكباً وفقاً للضوابط المشار لها، وأنه بإحالة المخالفة للهيئة المرورية صدرت قراراتها بالحجز على الحافلات حتى الفصل في

المخالفات، كما أنه بعد أن صدر للمدعية الحكم العاجل بالإفراج عنها صدرت بتاريخ ١٤٤٠/٦/١٤هـ قرارات الهيئة المرورية بالإفراج عن الحافلات، طالباً الحكم برفض الدعوى، وبعد أن تبادل طرفا الدعوى المذكرات واستمعت الدائرةُ لمرافعة الأطراف ودُفُوعِهم، ارتأت في جلسة هذا اليوم أن الرأي القضائي تجاه طلب المدعي يحتاج إلى خِبْرةٍ، فأصدرت بجلسة ١٤٤٣/١٠/٢٢هـ، قرارها المتضمن ((ندب لجنة النقل والمواصلات بالغرفة التجارية بمكة المكرمة خبيراً في الدعوى لتقديم تقرير متضمن وصف الحافلات محل الدعوى، وتقدير أجرة المثل لكل واحدة منها خلال الفترة من ١٤٤٠/٣/١٧هـ وحتى تاريخ ١٤٤٠/٦/٨هـ، على أن يراعى عند التقدير بيان كافة الجوانب وفقاً للعدل دون مبالغة أو تقتير، وإيضاح كافة العناصر المؤدية إلى التأثير في زيادة أو نقص أجرتها، وبيان ذلك بالتفصيل ما أمكن، وأن يكون عدد الخبراء الذين يعدون التقرير لا يقل عن ثلاثة خبراء...)). وبجلسة ١٤٤٤/١/١٧هـ، ورد للدائرة تقرير الخبراء والذي جاء في نتيجته النهائية ما نصه: "يكون سعر المثل (٥٠٠) خمسمئة ريال، غير شاملة الضريبة، للحافلة الواحدة؛ كون موديلاتها غير حديثة...". وبجلسة هذا اليوم سألت الدائرة طرفي الدعوى إن كان لديهما ما يقدمانه بشأن تقرير جهة الخبرة؟ فقرر وكيل المدعية قناعته به، فيما قرر ممثل المدعى عليها اعتراضه على ما تضمنه التقرير، وتمسكه بطلبه الحكم برفض الدعوى لعدم قيامها على سند صحيح، ثم قرر الأطراف الاكتفاء؛ ولصلاحية الفصل في الدعوى؛ قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة، ثم أصدرت حكمها هذا بناءً على ما يلي من.

# الأسباب

حيث إن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضها بأجرة المثل للحافلات المملوكة لها بموجب أرقام التسجيل (...) نوع (كوستر)، سنة الصنع ٢٠١٣م، و(...) نوع (كوستر)، سنة الصنع ٢٠١٤م، و(...) نوع (كوستر)، سنة الصنع ٢٠١٤م، والتي قامت المدعى عليها بحجزها بغير سند صحيح وذلك خلال الفترة من ١٤٤٠/٣/١٧هـ، وحتى تاريخ ١٤٤٠/٦/٨هـ؛ فإن المحكمة الإدارية تبسط ولايتها على الدعوى بحسبانها من دعاوى التعويض المنصوص عليها في المادة (١٣/ج) من نظام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٧٨) وتاريخ ١٤٢٨/٩/١٩هـ، والتي نصت على أن: "تختص المحاكم الإدارية بالفصل في الآتي:... ج-دعاوى التعويض التي يقدمها ذوو الشأن عن قرارات وأعمال جهة الإدارة."، كما أنها تدخل في اختصاص هذه المحكمة مكانياً وفقاً للمادة (٢) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ والتي نصت على أن: "يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في دائرة اختصاصها مقر المدعى عليه، أو مقر فرع الجهة المدعى عليها إن كانت الدعوى متعلقة بذلك الفرع، ...". أما عن قبول الدعوى شكلاً، ولما كان الثابت أن المدعى عليها قامت بحجز الحافلات محل الدعوى بتاريخ ١٤٤٠/٣/١٧هـ، ما تعده الدائرة تاريخ نشوء الحق المدعى به، وبما أن المدعية تقدمت للمحكمة بدعواها في ١٤٤٣/٦/١٧هـ؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى قبول

الدعوى؛ لشمولها ضمن المهلة النظامية المنصوص عليها في الفقرة (٦) من المادة (٨) من نظام المرافعات أمام ديوان المظالم الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣) وتاريخ ١٤٣٥/١/٢٢هـ، والتي نصت على أنه: "٦-فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى المنصوص عليها في الفقرتين (ج، د) من المادة الثالثة عشرة من نظام ديوان المظالم بعد مضي عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المحكمة المختصة". وأما عن موضوع الدعوى، فالثابت أن المدعية تطلب الحكم بإلزام المدعى عليها تعويضها عن أجرة المثل للحافلات المملوكة لها والتي قامت المدعى عليها بحجزها بغير سند صحيح وذلك خلال الفترة من ١٤٤٠/٣/١٧هـ وحتى تاريخ ١٤٤٠/٦/٨هـ، فيما تطلب المدعى عليها الحكم برفض الدعوى، وبما أن الثابت أن إجابة المدعية إلى طلبها تستلزم توافر أركان المسؤولية التقصيرية: (الخطأ، والضرر، والعلاقة السببية بينهما)، فأما عن ركن الخطأ؛ ولما كان الثابت صدور حكم الدائرة الإدارية الأولى بهذه المحكمة رقم (١٢٩٢٣) بتاريخ ١٤٤١/٣/٩هـ، والقاضي في منطوقه: ((بإلغاء قرار إدارة مرور منطقة مكة المكرمة بحجز حافلات شركة (...))، والذي انتهى في أسبابه إلى أن القرار معيب بعيبي السبب والمحل، وبما أن الثابت أن دفوع المدعى عليها في هذه الدعوى هي ذات الدفوع المقدمة في الدعوى رقم (١٢٩٢٣)، والتي تم مناقشها والرد عليها في أسباب الحكم المذكور أعلاه، والذي منه يبين خطأ المدعى عليها في قيامها بالحجز على الحافلات، وأن المدعية لم تقع في مخالفة يجيز للجهة

هذا الفعل. ولا ينال من ذلك ما ذكره ممثل المدعى عليها بأن الحجز على الحافلات إنما كان تنفيذاً للقرار الصادر من الهيئة المرورية؛ كون ذلك القرار ثبت قضاءً أنه صدر على سندٍ غير صحيح؛ وبالتالي ثبوت عدم صحة منع المدعية من الانتفاع بحافلاتها كامل الفترة محل الدعوى. ولما كان الأصل في أموال الناس وممتلكاتهم الحرمة؛ لقوله تعالى: ﴿وَلَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبَاطِلِ﴾، وقوله ﷺ: "لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه"، وعلى هذا المنهج جاءت المادة (١٦) من النظام الأساسي للحكم الصادر بموجب الأمر الملكي رقم (أ/٩٠) وتاريخ ١٤١٢/٢/٢٧هـ على أنه: "للأموال العامة حرمتها، وعلى الدولة حمايتها، وعلى المواطنين والمقيمين المحافظة عليها"، كما نصت المادة (١٨) على أن: "تكفل الدولة حرية الملكية الخاصة وحرمتها ..."، ولذا فإن أي تصرف يمنع المرء من ملكه وما تحت يده، وكان هذا التصرف على غير هدى من الشرع أو النظام فهو تصرف ممنوع؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت ركن الخطأ. وأما عن ركن الضرر؛ وحيث إن غل يد المدعية من الانتفاع بحافلاتها يعد ضرباً من ضروب حبس المنتفع عن منفعته، وهو تصرف حرم المدعية من الانتفاع بحافلاتها بسائر التصرفات المباحة لها؛ ما يثبت معه تحقق وقوع الضرر في جانب المدعية. وأما عن العلاقة السببية بينهما؛ فإن خطأ المدعى عليها قد أفضى إلى وقوع الضرر اللاحق بالمدعية بحرمانها من الانتفاع بالحافلات المملوكة لها؛ ما تنتهي معه الدائرة إلى ثبوت جميع أركان المسؤولية التقصيرية في جانب المدعى عليها، وثبوت استحقاق المدعية تعويضها عن حجز حافلاتها بأجرة

## تعويض

المثل. وبما أن الدائرة في سبيل تقدير أجرة المثل قررت ندب لجنة النقل والمواصلات بالغرفة التجارية بمكة المكرمة خبيراً في الدعوى، وبما أنه ورد للدائرة من الغرفة تقرير الخبرة الصادر عن ثلاثة خبراء وقد انتهوا فيه إلى أن قيمة أجرة المثل لليوم الواحد مبلغٌ قدره (٥٠٠) خمسمئة ريال، وبما أن عدد أيام حجز الحافلات من تاريخ ١٤٤٠/٣/٧هـ إلى تاريخ ١٤٤٠/٦/٨هـ مقدارها (٨١) واحد وثمانون يوماً؛ ما يعني أن مجموع أجرة المثل عن كامل المدة مقداره (١٢١,٥٠٠) مئة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال، وهو ما تقضي به الدائرة لصالح المدعية.

**لذلك حكمت الدائرة: بإلزام إدارة مرور العاصمة المقدسة بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغاً قدره (١٢١,٥٠٠) مئة وواحد وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال.**

**والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.**

## محكمة الاستئناف

**حكمت المحكمة بتأييد الحكم فيما انتهى إليه من قضاء.**